LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE DI GARA








PR FESR 2021-2027 OP 5 PRIORITÀ 4 -TRA NATURA E CULTURA_PROG. 959B

PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 50 COMMA 1 LETT.C), DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI EDILIZIA SOCIALE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELL'EX ASILO NIDO DI VIA MILANO

LOTTO 1- EDILIZIA SOCIALE NELL'EX ASILO DI VIA MILANO – CUP AZIONE 5.1.1 I58J23000050006 – CUPSST 17767.31072024.066000018_2622

LOTTO 2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EX ASILO DI VIA MILANO – CUP AZIONE 2.1.1.2 I53E23001630006 – CUPSST 17767.31072024.064000012_2622

LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con determinazione n. 543 del 23.06.2026, questa Amministrazione ha deciso di indire la procedura indicata in oggetto per l'affidamento dei lavori di edilizia sociale e di efficientamento energetico nell'ex Asilo Nido di Via Milano.

Con determinazione dirigenziale n. 850 del 15.10.2026, sono stati approvati gli atti della presente procedura di gara.

Il progetto esecutivo dell'intervento è stato validato con verbale a firma del RUP del giorno 8.06.2026 ed è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 9.06.2026

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo www.start.toscana.it

Al presente appalto si applicano i Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 24.11.2025, pubblicato in G.U. Serie generale n. 281 del 3.12.2025 recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione dei lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento*".

La durata del procedimento è prevista pari a quattro mesi dalla trasmissione della presente lettera di invito, ai sensi dell'Allegato I.3 al D.lgs 36 del 2023.

Lotto 1 CUI: L00160360517202400006- CUP AZIONE 5.1.1 I58J23000050006 – CUPSST 17767.31072024.066000018_2622

Lotto 2 CUI: L00160360517202500002– CUP AZIONE 2.1.1.2 I53E23001630006 – CUPSST 17767.31072024.064000012_2622

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di San Giovanni Valdarno (codice NUTS: ITI18).

Il Responsabile unico del Progetto è l'Arch. Paolo Pinarelli.

Il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Gabriella Benedetti.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n.

910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nella lettera di invito/disciplinare di gara, è resa nota sulla PAD e sul sito internet della Stazione Appaltante (https://www.comune.san-giovanni-valdarno.ar.it/), unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi non è richiesta la riedizione della procedura.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di trasmissione della lettera di invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle regole tecniche che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
   - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
   - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
     i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
     ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
     iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. lettera di invito/ disciplinare di gara;
2. capitolato speciale;
3. schema di contratto;
4. progetto esecutivo e relativi elaborati progettuali;
5. relazione descrittiva delle opere assoggettabili ad offerta migliorativa;
6. schema di domanda di partecipazione predisposto dalla Stazione Appaltante;
7. documento di gara unico europeo;
8. istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibili al link https://start.toscana.it/site-references/progetto.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente"e sulla PAD.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** in via telematica attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla PAD stessa.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite PAD e, per quanto non previsto dalla stessa PAD, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori

economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli

operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0.).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

5. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0.), fatto salvo quanto previsto all'art. 99, comma 3 bis, del Codice.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

5.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

5.2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso, secondo quanto previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 in combinato disposto con l'Allegato II.12 al Codice:

- **Per le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1: attestazione SOA in corso di validità per la categoria di riferimento classifica II o superiore**;
- **Per le lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OG11: attestazione SOA in corso di validità per la categoria di riferimento classifica I o superiore.**

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente OG1 ed alla categoria scorporabile OG11 per il singolo importo di riferimento.

In ragione di quanto sopra il concorrente qualificato nella sola categoria OG1, qualora non in possesso anche della qualificazione nella categoria scorporabile OG11, dovrà costituirsi in RTI con imprese in possesso di idonea qualificazione. In alternativa dovrà ricorrere al subappalto qualificatorio/necessario ma, in tal caso, i requisiti della/delle categoria/e scorporabile/i non posseduti dal concorrente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (art. 30, comma 1, Allegato II.12 al Codice).

Si ricorda che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla presente gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. La disposizione si applica anche con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dei lavori a base di gara (art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice).

Precisazioni con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START nella sezione dedicata dalla documentazione amministrativa. In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, all'esito positivo del rinnovo/verifica.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio stabile di cui alla lettera d) dell'art. 65, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati (come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti). Il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la variazione della scadenza intermedia.

Indicazioni per gli operatori esteri

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del Codice.

****

Ai fini della comprova dei requisiti speciali, l'attestazione SOA è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite consultazione del casellario presso ANAC. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano sul FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Il requisito di qualificazione di cui al paragrafo 6.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola, ferma restando, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice, la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice e dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice stesso, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del consorzio.

****

Indicazioni per le Imprese cooptate

Ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 6.2, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel disciplinare di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

****

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, co. 2 lett. b), e 225, co. 13, del Codice dei Contratti e dell'articolo 18, co. 17 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio il quale fa valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che lo costituiscono;

b) in caso di consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti:

- **qualora eseguano in proprio**, esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti devono essere posseduti dai medesimi consorzi, cumulando i requisiti con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- **qualora eseguano tramite le consorziate indicate in sede di gara**, queste dovranno possedere i requisiti di capacità tecnica e finanziaria in proprio, ovvero avvalersi a sua volta

di impresa qualificata, a pena di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 67, comma 4, lett. c) del Codice. L'impresa designata dal consorzio stabile potrà eventualmente avvalersi anche dei requisiti maturati in proprio dal medesimo consorzio.

6. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso in due lotti funzionali, tra loro coordinati sotto il profilo tecnico e prestazionale, ma distinti in relazione alle modalità di finanziamento e alla programmazione degli interventi.
I due lotti costituiscono un intervento unitario sotto il profilo tecnico, funzionale e realizzativo, insistendo sul medesimo immobile e presentando lavorazioni strettamente interconnesse sotto il profilo esecutivo, della sicurezza di cantiere, della direzione lavori e del coordinamento delle prestazioni. Per tali ragioni la Stazione Appaltante dispone l'aggiudicazione congiunta dei due lotti al medesimo operatore economico, al fine di garantire l'unitarietà esecutiva dell'intervento, evitare interferenze operative e assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanziamento.
I due lotti saranno aggiudicati ad unico e medesimo offerente; per tale motivo la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica da presentare saranno uniche per entrambi i lotti. "

Lotto 1 –Edilizia sociale nell'ex Asilo Nido di Via Milano

Il Lotto 1 è finanziato nell'ambito del Programma Regionale Toscana FESR 2021–2027- Op. 5- Priorità 4- Azione 5.1.1. e ha ad oggetto l'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'ex asilo nido di Via Milano per la realizzazione di alloggi e spazi comuni destinati a edilizia sociale/co-housing per anziani, comprensivo delle opere edili, impiantistiche, architettoniche e degli adeguamenti funzionali necessari alla nuova destinazione d'uso.

L'**importo complessivo del Lotto 1 è pari a €. 543.120,69.**

Lotto 2 – Efficientamento energetico dell'ex Asilo Nido di Via Milano

Il Lotto 2 è finanziato nell'ambito del Programma Regionale Toscana FESR 2021–2027- Op. 5- Priorità 4- Azione 2.1.1.2. e ha ad oggetto l'intervento di efficientamento energetico dell'edificio mediante realizzazione del cappotto termico, isolamento delle coperture e dei solai, sostituzione degli infissi, installazione di pompa di calore, impianto solare termico e predisposizione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e al miglioramento delle prestazioni dell'immobile.

L’**importo complessivo del Lotto 2 è pari a €. 314.475,98.**

Tabella 1

Numero lotto	**Oggetto del lotto**	**Importo**
1	Edilizia sociale nell’ex Asilo Nido di Via Milano	€. 543.120,69
2	Efficientamento energetico dell’ex Asilo Nido di Via Milano	€. 314.475,98

Lotto n. 1	
A misura	€. 516.304,82
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 26.815,87
Totale	**€. 543.120,69**

Lotto n.2	
A misura	€. 298.949,14
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.15.526,84
Totale	**€. 314.475,98**

TOTALE (Lotto n.1 + Lotto n.2)	
A misura	€. 815.253,96
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 42.342,71

Totale	**€. 857.596,67**

Il Lotto 1 è affidato a misura, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

L'importo contrattuale sarà determinato sulla base delle quantità di lavorazioni effettivamente eseguite e contabilizzate, applicando i prezzi unitari offerti in sede di gara.

Le lavorazioni saranno pertanto liquidate in funzione delle misure rilevate in corso di opera, secondo le modalità previste dal Capitolato e dagli elaborati progettuali, nonché dalla normativa vigente e con l'applicazione delle condizioni economiche derivanti dall'offerta dell' Appaltatore.

Per il lotto 1, l'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, è di Euro 516.304,82.

Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono pari ad Euro 26.815,87.

I costi della manodopera stimati nel progetto esecutivo sono pari ad Euro 188.947,69.

Il Lotto 2 è affidato a misura ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

L'importo contrattuale sarà determinato sulla base delle quantità di lavorazioni effettivamente eseguite e contabilizzate, applicando i prezzi unitari offerti in sede di gara.

Le lavorazioni saranno pertanto liquidate in funzione delle misure rilevate in corso di opera, secondo le modalità previste dal Capitolato e dagli elaborati progettuali, nonché dalla normativa vigente e con l'applicazione delle condizioni economiche derivanti dall'offerta dell' Appaltatore.

Per il Lotto 2, l'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, è di Euro 298.949,14.

Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono pari ad Euro 15.526,84.

I costi della manodopera stimati nel progetto esecutivo sono pari ad Euro 58.171,44.

L'importo totale (Lotto 1+ Lotto 2), soggetto a ribasso, è, pertanto, pari ad Euro 815.253,96.

I costi della sicurezza ex art. 100 del D.lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso, ammontano complessivamente (Lotto 1 + Lotto 2) ad Euro 42.342,71.

L'importo totale, soggetto a ribasso, pari ad Euro 815.253,96 comprende i costi della manodopera stimati nel progetto esecutivo pari a complessivi Euro 247.119,13.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

I lavori dell'appalto sono ripartiti nelle seguenti categorie SOA:

Categoria	**Descrizione**	**Importo Lotto 1**	**Importo Lotto 2**	**Importo Lotto 1 + Lotto 2**	**SOA Classifica**	**Categoria**
OG1	**Edifici civili e industriali**	€. 389.091,86	€. 220.062,62	**€. 609.154,48**	**II**	Prevalente
OG11	**Impianti tecnologici**	€. 154.028,83	€. 94.413,36	**€. 248.442,19**	**I**	Scorporabile
TOTALE				**€. 857.596,67**		

I contratti collettivi applicabili, ai sensi dell'Allegato I.01 del D.lgs 36 del 2023, con riferimento ad entrambi i lotti, sono i seguenti:

a) per le lavorazioni rientranti nelle categorie OG1:

- F012 (CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative;

- F015 (CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini);

- F018 (CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini);

b) per le lavorazioni rientranti nella categoria OG11:

- C011 (CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti);

-C018 (CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti Confapi);

- C016 (addetti delle aziende cooperative metalmeccaniche);

- C030 (CCNL Area Meccanica);

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3%, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione del costo dell'opera si utilizza l'indice sintetico revisionale individuato ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato II-2 bis al D.lgs. 36/2023 come media ponderata degli indici, selezionati tra quelli individuati dal Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 743 del 30/03/2026, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A del citato Allegato II-2 bis.

Per l'individuazione dell'indice sintetico revisionale, ossia dell'indice di base iniziale applicabile al presente appalto, si rinvia, per il Lotto 1, all'art. 2.29.2 del Capitolato Speciale d'appalto (Elaborato P13 Azione 5.1.1.) e, per il Lotto 2, all'art. 2.28.2. del Capitolato speciale d'appalto (Elaborato P13 Azione 2.1.1.2).

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Lotto 1

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle

condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Tabella 3 – Lotto 1

Importo complessivo (lavori a misura + costi della sicurezza non soggetti a ribasso)	€.543.120,69
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€.108.624,14
Valore globale stimato	€. 651.744,83

Lotto 2

Tabella 3 - Lotto 2

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Importo complessivo (lavori a misura + costi della sicurezza non soggetti a ribasso)	€. 314.475,98
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€. 62.895,20
Valore globale stimato	€. 377.371,18

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente paragrafo 6.2 della presente lettera e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve per entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti generali (previsti dall'articolo 5) e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti speciali (previsti dall'articolo 6) oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Il concorrente allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale o misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

In particolare, ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Codice, il contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. L'impresa ausiliaria dovrà altresì trasmettere la propria attestazione di qualificazione SOA (art. 104,

comma 5, 1^ periodo del Codice).

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo

è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

AVVALIMENTO CON INDICAZIONE DI CONSORZIO STABILE COME IMPRESA AUSILIARIA

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 del D.Lgs. 36/2023, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio, a pena di esclusione dalla gara. Di tali requisiti sarà fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. In carenza, il Consorzio "designato" dovrà presentare la documentazione attestante che i requisiti prestati sono stati maturati in proprio.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente; pertanto il subappalto della categoria prevalente OG1 è consentito entro il limite del 50% dell'importo della stessa categoria. È invece ammesso il subappalto integrale della categoria scorporabile OG11.

È ammesso il subappalto per la categoria scorporabile OG11, non posseduta in proprio dall'operatore economico partecipante, purché i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduta siano posseduti con riferimento alla categoria prevalente**.** In tal caso il subappalto dovrà essere indicato espressamente nell'apposita sezione del DGUE (art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023). L'indicazione della volontà di subappaltare, infatti, è necessaria in tal caso ai fini della qualificazione del concorrente ove lo stesso non possieda la categoria prevista a qualificazione obbligatoria OG11. Pertanto, la mancata indicazione da parte del concorrente della volontà di subappaltare

la predetta categoria, qualora non posseduta, ove necessaria a fini della qualificazione, comporta l'immediata esclusione dalla gara, senza alcuna attivazione di soccorso istruttorio.

Nei restanti casi è facoltà dell'operatore economico ricorrere al subappalto indicandone l'intenzione nell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 119, comma 4 lett.c), nella sezione D della parte II del DGUE, in modo dettagliato, le specifiche lavorazioni (afferenti alle categorie OG1 e OG11) che intende subappaltare, con indicazione delle relative percentuali. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare i medesimi lavori/prestazioni, e la medesima quota percentuale degli stessi, che l'operatore riunito intende subappaltare.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese (come definite dall'art.1, comma 1, lett.o) dell'allegato I.1. al Codice) una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti, gli operatori economici per i quali ricorrano i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.lgs. n. 36/2023, o quando il subappaltatore non sia qualificato per le lavorazioni affidate in subappalto.

L'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica delle condizioni e dei requisiti richiesti. L'appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice dei contratti pubblici.

L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, di cui all'art. 119, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, è vietato l'ulteriore subappalto delle lavorazioni affidate in subappalto (***divieto di subappalto a cascata***).

Tale limitazione è giustificata dalle peculiari caratteristiche dell'intervento, che richiedono una diretta e costante identificabilità degli operatori economici effettivamente presenti in cantiere, nonché un efficace controllo delle lavorazioni sotto il profilo qualitativo, della sicurezza e del rispetto degli obblighi connessi al finanziamento pubblico.

In particolare, l'appalto riguarda opere da realizzarsi su immobili pubblici esistenti mediante lavorazioni reciprocamente interferenti e strettamente integrate tra opere civili e impiantistiche, richiedendo un elevato livello di coordinamento operativo tra gli esecutori e la piena tracciabilità delle responsabilità esecutive.

Il divieto di ulteriore subappalto è inoltre finalizzato a garantire:

- il controllo della qualità delle lavorazioni e della corretta esecuzione delle opere;
- il rispetto delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il rispetto degli obblighi connessi ai finanziamenti PR FESR, inclusi quelli relativi a rendicontazione, tracciabilità e conservazione documentale;
- la corretta applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) e degli ulteriori requisiti progettuali previsti dalla documentazione di gara;
- la semplificazione delle attività di verifica e controllo della stazione appaltante e della direzione lavori;
- la prevenzione di fenomeni di frammentazione delle responsabilità esecutive che potrebbero compromettere il regolare svolgimento delle attività di cantiere.

Ai sensi dell’articolo 119, comma 12, del D. Lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall’appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Le imprese e i lavoratori autonomi operanti fisicamente nel cantiere sono tenuti al possesso della patente a crediti di cui all'articolo 27 del D.lgs. 81/2008, salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente, compreso il possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo "**OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI"**, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto**.**

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

Gli **operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare **una relazione di genere,** di cui all'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice, sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli **operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici** sono tenuti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al Codice, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nelle aree oggetto dell'appalto è **obbligatorio**. Il sopralluogo si rende indispensabile ai fini della formulazione di un'offerta consapevole e aderente alle caratteristiche dell'appalto, basata su una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi.

Il sopralluogo è obbligatorio in ragione delle specifiche caratteristiche dell'immobile esistente, della necessità di valutare direttamente gli accessi e gli spazi operativi del cantiere, le interferenze, le condizioni logistiche e la compresenza delle lavorazioni afferenti alle due componenti dell'intervento. Tali elementi non risultano integralmente apprezzabili attraverso la sola documentazione progettuale e incidono sulla corretta elaborazione dell'offerta tecnica e sull'organizzazione delle lavorazioni.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona al suddetto immobile accompagnati da funzionari della Stazione Appaltante all'uopo incaricati.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata **almeno sei giorni** prima del termine di presentazione delle offerte tramite la PAD alla Sezione "Comunicazioni" e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per gli importi di seguito indicati per ciascun Lotto e secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025.

Numero lotto	Importo contributo ANAC
1	€. 77,00
2	€. 33,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione prodotta devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 12.11.2026 a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"***OFFERTA***" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**;

B – **Offerta tecnica**

C - **Offerta economica**.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

1) dichiarazione sostitutiva di partecipazione prodotta in automatico dal Portale START;
2) domanda di partecipazione redatta su modello predisposto dalla Stazione Appaltante, in conformità alla Domanda di partecipazione tipo – Bando tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 e alla Delibera ANAC 148/2026 (All. 1);
3) DGUE;
4) eventuale procura;
5) ricevuta del pagamento del contributo ANAC;

6) documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione;
7) eventuale documentazione relativa all'avvalimento;
8) eventuale documentazione relativa a raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o altri soggetti associati;
9) attestato di avvenuto svolgimento del sopralluogo obbligatorio.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

Ai concorrenti si richiede di compilare sia la dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dalla Piattaforma START sia la domanda di partecipazione predisposta dalla Stazione Appaltante in conformità alla domanda di partecipazione tipo – ANAC, aggiornata alla Delibera n. 148/2026.

La domanda di partecipazione è unica per entrambi i lotti.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 12:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

d) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato PDF. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett.e) del Codice, per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs. 30 Giugno 2003, n.196,come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2) la dichiarazione di avvalimento;

3) il contratto di avvalimento, anche misto.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento premiale è presentato nell'offerta tecnica.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle quote di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle quote di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c) le quote di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle quote di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle quote di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle quote di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le quote di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett.b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a) [eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

a.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

a.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ……. [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

b) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ……. da ……;
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ……. da …….;

c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- che è stato emesso il provvedimento …. (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data … da parte di ….;

d) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore

di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

f) di partecipare in più di una forma, …… [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

g) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente …. [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

15. GARANZIA PROVVISORIA (non richiesta)

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante non richiede la presentazione della garanzia provvisoria, avuto riguardo alla natura della procedura e all'importo dell'affidamento, inferiore alle soglie di rilevanza europea.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le seguenti modalità, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 14.1. e deve contenere, a pena di esclusione:

1) una relazione tecnica, unica per entrambi i lotti, che consenta di effettuare la valutazione sulla base dei criteri di cui all'art. 17.1;
2) il contratto di avvalimento premiale

Si precisa che, a causa delle modalità di configurazione della P.A.D. START, agli Operatori Economici invitati sarà richiesto di compilare i campi dedicati alla relazione tecnica e al contratto di

avvalimento premiale sia per il Lotto 1 sia per il Lotto 2 e che gli stessi dovranno, pertanto, procedere al caricamento, in ognuno dei due Lotti, dei medesimi documenti, vista l'unicità dell'offerta tecnica richiesta.

La relazione tecnica dovrà essere redatta in formato A4, con carattere Times New Roman dimensione 12, interlinea singola e margini superiore, inferiore, destro e sinistro pari a 2,5 cm. La relazione non potrà superare n. 30 facciate complessive, escluse copertina, indice e separatori.

Potranno inoltre essere allegati elaborati grafici nel numero massimo di n. 10 tavole in formato A3, fronte singolo, contenenti planimetrie, schemi funzionali, cronoprogrammi, rendering, sezioni, particolari costruttivi e ogni altro elemento ritenuto utile alla migliore comprensione dell'offerta.

Le parti eccedenti i limiti sopra indicati non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza, nonché la normativa in materia di criteri ambientali minimi (CAM) e DNSH.

L'offerta tecnica e dunque tutti i relativi elaborati devono essere sottoscritti, secondo le modalità previste al precedente punto 14.1, e a pena di esclusione dal legale rappresentante dell'operatore economico e degli operatori economici in caso di partecipazione in raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

La relazione tecnica di cui al precedente punto 1) deve essere organizzata in capitoli e paragrafi che rispecchino i criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 17.1. e di seguito dettagliatamente indicati.

Criterio n. 1 – Ottimizzazione del cronoprogramma e organizzazione operativa

Punteggio massimo: 18 punti (punteggio di tipo discrezionale)

E' oggetto di valutazione la proposta, da parte dell'operatore economico, di soluzioni volte all'ottimizzazione della fase di esecuzione dei lavori, partendo dall'analisi del cronoprogramma e delle fasi poste a base di gara e sviluppando un'organizzazione operativa coerente con le caratteristiche del cantiere. Il concorrente dovrà illustrare una organizzazione dettagliata nella quale il cronoprogramma di dettaglio e l'organigramma funzionale risultino strettamente coordinati per l'intera durata dell'appalto, con indicazione, per ciascuna fase o tratta di lavorazione, delle squadre di lavoro, delle qualifiche delle maestranze e dei mezzi d'opera previsti. Saranno valutate, in particolare, la sostenibilità dei tempi proposti, la chiarezza nella definizione dei ruoli del Direttore Tecnico, del Capo Cantiere e dei referenti per la sicurezza, nonché la capacità della proposta di assicurare una gestione ordinata, efficiente e coordinata dei flussi e delle interferenze di cantiere.

Criterio n. 2 – Soluzioni migliorative Lotto n. 1

Punteggio massimo: 30 punti

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che proponga soluzioni migliorative riferite al Lotto n. 1, secondo le specifiche tecniche dettagliate nell'elaborato "*Relazione descrittiva delle opere assoggettabili ad offerta migliorativa*".

Sub-criteri

Criterio 2.1 – Implementazione di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili

Punteggio massimo: 12 punti (punteggio tabellare)

È attribuito il punteggio all'operatore economico che proponga l'implementazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili mediante installazione di un impianto fotovoltaico di taglia superiore rispetto a quella prevista in appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche indicate nella "*Relazione descrittiva delle opere assoggettabili ad offerta migliorativa*"- "Miglioria 1A".

Criterio 2.2 – Miglioramento della qualità ambientale indoor

Punteggio massimo: 12 punti (punteggio tabellare)

È attribuito il punteggio all'operatore economico che proponga interventi migliorativi della qualità ambientale interna degli alloggi, secondo le specifiche tecniche indicate nella "*Relazione descrittiva delle opere assoggettabili ad offerta migliorativa*"- "Miglioria 1B".

In particolare, saranno considerate le soluzioni finalizzate alla riduzione del surriscaldamento estivo mediante dotazione di frangisole sulla facciata esposta a mezzogiorno, nonché al miglioramento dell'isolamento acustico degli alloggi attraverso la posa di materassino anticalpestio sull'intera superficie del piano rialzato e la realizzazione di controsoffitto in doppia lastra di cartongesso all'estradosso del solaio del piano rialzato.

Criterio 2.3 – Miglioramento delle finiture interne degli alloggi

Punteggio massimo: 6 punti (punteggio tabellare)

È attribuito il punteggio all'operatore economico che proponga il miglioramento delle finiture interne degli alloggi mediante il completamento delle tinteggiature non previste in appalto, tenuto conto che il progetto esecutivo prevede la tinteggiatura del solo alloggio B1, secondo le specifiche tecniche indicate nella "*Relazione descrittiva delle opere assoggettabili ad offerta migliorativa*"- "Miglioria 1C".

Criterio n. 3 – Soluzioni migliorative Lotto n. 2

Punteggio massimo: 20 punti

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che proponga soluzioni migliorative riferite al Lotto n. 2, secondo le specifiche tecniche dettagliate *nell'elaborato "Relazione descrittiva delle opere assoggettabili ad offerta migliorativa*".

Sub-criteri

Criterio 3.1 – Miglioramento del sistema di oscuramento degli alloggi

Punteggio massimo: 8 punti (punteggio tabellare)

È attribuito il punteggio all'operatore economico che proponga il miglioramento del sistema di oscuramento degli alloggi mediante fornitura e posa in opera di avvolgibili su serramenti esterni, secondo le specifiche tecniche indicate nella "*Relazione descrittiva delle opere assoggettabili ad offerta migliorativa*"- "Miglioria 2A".

Criterio 3.2 – Implementazione degli apparecchi illuminotecnici

Punteggio massimo: 12 punti (punteggio tabellare)

È attribuito il punteggio all'operatore economico che proponga l'implementazione degli apparecchi illuminotecnici previsti in appalto, secondo le specifiche tecniche indicate nella "*Relazione descrittiva delle opere assoggettabili ad offerta migliorativa*"- "Miglioria 2B".

La proposta dovrà essere coerente con le prestazioni richieste dal progetto e idonea a migliorare la qualità funzionale e prestazionale del sistema illuminotecnico.

Criterio n. 4

Applicazione del criterio cam premiante di cui all'art. 3.2.10 dell'allegato I al D.M. 24.11.2025 (CAM Edilizia 2025)– capacità tecnica dei posatori

Punteggio massimo: 12 punti

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti nella posa delle coperture, del cappotto termico e degli infissi.

Sub-criteri

Criterio 4.1.- Capacità tecnica dei posatori delle coperture e/o del cappotto termico

Punteggio massimo: 6 punti (punteggio tabellare)

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti nella posa delle coperture e/o del cappotto termico.

La stazione appaltante prevede l'attribuzione di un punteggio decrescente secondo l'ordine seguente:

a) 6 punti in caso di: possesso di certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ovvero certificato di competenza o attestato di partecipazione rilasciato da un organismo o ente accreditato dalla Regione o secondo i repertori delle qualifiche professionali tenuta dalle Regioni

b) 4 punti in caso di: attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi rilasciato da un'associazione a carattere professionale ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, riconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla base della norma tecnica UNI di riferimento;

c) 2 punti in caso di: certificato di conformità rilasciato da organismo di certificazione accreditato a fronte di uno schema proprietario laddove non disponibile una norma tecnica UNI.

Criterio 4.2. – Capacità tecnica dei posatori di infissi

Punteggio massimo: 6 punti (punteggio tabellare)

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti nella posa di infissi.

La stazione appaltante prevede l'attribuzione di un punteggio decrescente secondo l'ordine seguente:

a) 6 punti in caso di: possesso di certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ovvero certificato di competenza o attestato di partecipazione rilasciato da un organismo o ente accreditato dalla Regione o secondo i repertori delle qualifiche professionali tenuta dalle Regioni

b) 4 punti in caso di: attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi rilasciato da un'associazione a carattere professionale ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, riconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla base della norma tecnica UNI di riferimento;

c) 2 punti in caso di: certificato di conformità rilasciato da organismo di certificazione accreditato a fronte di uno schema proprietario laddove non disponibile una norma tecnica UNI.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà, accedendo alla sezione economica, compilare direttamente a video la propria offerta.

Si precisa che, a causa delle modalità di configurazione della P.A.D. START, agli Operatori Economici invitati sarà richiesto di compilare i campi dedicati alla offerta economica sia per il Lotto 1 sia per il Lotto 2.

In particolare l'operatore dovrà indicare, a pena di esclusione:

- nella sezione dell'Offerta Economica del Lotto 1:

a) il prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori del Lotto 1, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso: il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto due (2) decimali;

b) gli oneri della sicurezza aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro relativi al Lotto 1: il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto due (2) decimali;

c) i costi della manodopera relativi al Lotto 1: il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto due (2) decimali, e dovrà essere espresso in valore assoluto;

-nella sezione dell'Offerta Economica del Lotto 2:

a) il prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori del Lotto 2, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto 2 decimali;

b) gli oneri della sicurezza aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro relativi al Lotto 2: il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto due (2) decimali;

c) i costi della manodopera relativi al Lotto 2: il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto due (2) decimali-

Ai sensi dell'articolo 41, co. 14, del Codice dei Contratti i costi della manodopera indicati all'articolo 3 del presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, su richiesta della Stazione Appaltante.

L'offerta economica generata dalla Piattaforma dovrà essere firmata digitalmente:

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario;
- in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione economica stante anche l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Al fine di calcolare il punteggio attribuibile all'offerta economica, sulla base della formula di cui all'art. 17.3., la Stazione Appaltante procederà ad effettuare la somma del prezzo offerto da ciascun Operatore Economico per l'esecuzione dei lavori del Lotto 1 e del Lotto 2 (prezzo da intendersi comprensivo degli oneri della sicurezza aziendali e dei costi della manodopera e non comprensivo dei costi della sicurezza non ribassabili).

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai punteggi indicati dall'elaborato "Criteri di aggiudicazione" indicati di seguito.

Offerta	**Punti**
Tecnica	**80**
Economica	**20**

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

N.	Criterio	Punti	N.	Subcriterio	Punti D	Punti Q	Punti T
1	**OTTIMIZZAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA E ORGANIZZAZIONE OPERATIVA** Ottimizzazione della fase di esecuzione dei lavori, partendo dall'analisi del cronoprogramma e delle fasi poste a base di gara,	18			18		

	proponendo un'ottimizzazione temporale complessiva e una gestione integrata di tutte le tipologie di flussi che interessano il cantiere. *Il concorrente dovrà descrivere una organizzazione operativa dettagliata in cui il cronoprogramma di dettaglio e l'organigramma funzionale siano strettamente interpolati tra loro per l'intera durata dell'appalto, associando a ciascuna fase o tratta le relative squadre di lavoro, le qualifiche delle maestranze e i mezzi d'opera previsti, dimostrando la piena sostenibilità dei tempi proposti e definendo i ruoli del Direttore Tecnico, del Capo Cantiere e*						

	dei Referenti per la sicurezza.						
2	**SOLUZIONI MIGLIORATIVE LOTTO N.1**	**30**	**2.1.**	**Implementazione di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili** mediante installazione di impianto FVT di taglia superiore a quella prevista in appalto **secondo le specifiche tecniche dettagliate nell'elaborato "Relazione descrittiva delle opere assoggettabili ad offerta migliorativa" – "MIGLIORIA 1A"**			**12**
			2.2.	**Miglioramento della qualità ambientale indoor secondo le specifiche tecniche dettagliate nell'elaborato "Relazione descrittiva delle opere assoggettabili ad offerta migliorativa" – "MIGLIORIA 1B"** e, in particolare, mediante: a) Riduzione del surriscaldamento estivo con dotazione di frangisole sulla facciata esposta a mezzogiorno			**12**

				b) Miglioramento dell'isolamento acustico degli alloggi da realizzare tramite: ➢ materassino anticalpestio sull'intera superficie del piano rialzato; ➢ controsoffitto in doppia lastra di cartongesso all'estradosso del solaio del piano rialzato.			
			2.3.	**Miglioramento delle finiture interne degli alloggi** Completamento delle tinteggiature non previste in appalto (nel progetto esecutivo è prevista la tinteggiatura del solo alloggio B1) **secondo le specifiche tecniche dettagliate nell'elaborato "Relazione descrittiva delle opere assoggettabili ad offerta migliorativa" – "<u>MIGLIORIA 1C"</u>**			**6**

3	**SOLUZIONI MIGLIORATIVE LOTTO N. 2**	**20**	**3.1.**	**Miglioramento del sistema di oscuramento degli alloggi** mediante fornitura e posa in opera di avvolgibili su serramenti esterni **secondo le specifiche tecniche dettagliate nell'elaborato "Relazione descrittiva delle opere assoggettabili ad offerta migliorativa" – "<u>MIGLIORIA 2A</u>"**			**8**
			3.2.	**Miglioramento/implementazione delle finiture interne** mediante implementazione degli apparecchi illuminotecnici previsti in appalto **secondo le specifiche tecniche dettagliate nell'elaborato "Relazione descrittiva delle opere assoggettabili ad offerta migliorativa" – "<u>MIGLIORIA 2B</u>"**			**12**
4	**Applicazione criterio CAM premiante di cui all'art. 3.2.10 dell'Allegato I al D.M. 24.11.2025-**	**12**	**4.1**	**Capacità tecnica dei posatori delle coperture e/o del cappotto termico**			**6 punti max: da attribuire in conformità a quanto**

	Capacità tecnica dei posatori						**previsto dall'art. 16**
			4.2	**Capacità tecnica dei posatori degli infissi**			**6 punti max: da attribuire in conformità a quanto previsto dall'art. 16**
				TOTALE	**80**		

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella sopra riportata è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. I coefficienti relativi ai sub criteri di valutazione qualitativi saranno attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, salva l'unanimità, secondo la seguente declinazione:

Giudizio	**Descrizione**	**Coeff.**
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0

INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel disciplinare di gara; carenza di contenuti tecnici analitici.	0,1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0,2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0,3
PIU' CHE SUFFICIENTE	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici ap-paiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0,4
DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e ab-bastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0,5
PIU' CHE DISCRETO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia ed efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0,6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia ed efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0,7
PIU' CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia ed efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni	0,8

	appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare di gara anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0,9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare di gara grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argo-menti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente ad ogni concorrente per ogni criterio e/o subcriterio, verrà calcolata la media aritmetica semplice dei coefficienti attribuiti ad ognuno di essi, con arrotondamento alla seconda cifra decimale: l'arrotondamento avverrà per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

I coefficienti (medie definitive) come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti; anche ai fini del calcolo dei punteggi attribuibili ad ogni criterio e sub-criterio di valutazione nonché ai fini del calcolo del punteggio complessivo dell'offerta tecnica verrà effettuato l'arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un punteggio, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula proporzionale inversa**:

Pi= Omin/Oi *Pmax

dove:

- Pi è il punteggio da attribuire al concorrente i-esimo;
- Omin è l'offerta minima presentata, da intendersi come importo minimo offerto per l'esecuzione dei lavori;
- Oi è l'offerta del concorrente, da intendersi come importo offerto dal concorrente i-esimo per l'esecuzione dei lavori;

Pmax è il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica, ossia 20 PUNTI

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

Il punteggio complessivo di ciascuna offerta è determinato mediante la somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica.

Pertanto:

Ptot = PT + PE

dove:

- **Ptot** = punteggio complessivo dell'offerta;
- **PT** = punteggio attribuito all'offerta tecnica;
- **PE** = punteggio attribuito all'offerta economica.

L'aggiudicazione è disposta a favore del concorrente che consegue il punteggio complessivo più elevato.

In caso di parità di punteggio complessivo si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo relativo allo svolgimento delle operazioni di gara e alla formazione della graduatoria

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si

riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica, dedicata all'apertura della documentazione amministrativa, ha luogo il giorno 12.11.2026, alle ore15:00, presso la sede centrale del Comune di San Giovanni Valdarno, salva diversa comunicazione resa nota agli invitati a mezzo della PAD.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

• della documentazione amministrativa;

• delle offerte tecniche;

• delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP o il responsabile di fase, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro tre giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due, la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini soprapprecisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui alla lettera di invito che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla presente lettera di invito/disciplinare di gara.

La stazione appaltante, in ogni caso, si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

E' fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questa sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione in capo al concorrente risultato primo è effettuata tramite FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

L'aggiudicatario, all'atto della stipulazione del contratto, deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs 36 del 2023, nonché l'ulteriore documentazione citata nello schema di contratto.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 36 del 2023, secondo lo schema allegato agli atti di gara.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative

ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/1990.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L' esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Toscana.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Disciplinare allegato all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;

- il trattamento è necessario per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 36/2023, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;

- ad amministratori di sistema;

- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giovanni Valdarno.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione comunale assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Periodo di conservazione dei dati

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità sopra indicate ("principio di limitazione della conservazione", art.5, del Regolamento UE). A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

San Giovanni Valdarno, li 7.10.2026

IL RUP

Arch. Paolo Pinarelli